٥- ابن السبيل : وهو المسافر الذي انقطعت به السبيل ، فيعطى ما يبلغه إلى مقصده .

وأما باقي السهام الأربعة - أربعة أخماس- فتكون لكل من شهد الوقعة : من الرجال البالغين ، الأحرار ، العقلاء ، ممن استعد للقتال سواء باشر القتال أو لم يباشر ، قوياً كان أو ضعيفاً ، لقول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (الغنيمة لمن شهد الوقعة)[١] .

وكيفية التقسيم : أن يعطى الراجل - الذي يقاتل على رجله- سهماً واحداً ، ويعطى الفارس - الذي يقاتل على فرسه- ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ﷺ قسم في النفل : للفرس سهمين ، وللراجل سهماً[٢] ، ولأن النبي ﷺ فعل ذلك في خيبر (جعل للراجل سهماً واحداً ، وللفارس ثلاثة أسهم)[٣] ؛ وذلك لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل .

وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة ، فالصحيح أنه يُرْضَخ[٤] لهم ولا يقسم لهم ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله : إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم ، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يُحْذَيا[٥] .

وفي لفظ : وأما المملوك فكان يُحذى[٦] .

وإذا كانت الغنيمة أرضاً خُيِّر الإمام بين قسمتها بين الغانمين ، ووقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده ، سواء أكان مسلماً أم ذميّاً ، فيؤخذ منه ذلك كل عام ، وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة .

---

(١) رواه البيهقي بإسناد صحيح (٥٠/٩) كتاب الجهاد باب الغنيمة ، وعبدالرزاق في مصنفه (٣٠٢/٥) .
(٢) رواه البخاري برقم (٤٢٢٨) ، ومسلم برقم (١٧٦٢) .
(٣) أخرجه البخاري برقم (٢٨٧٣) .
(٤) الرَّضْخ : إعطاء الشيء ليس بالكثير .
(٥) رواه مسلم برقم (١٨١٢) . ويُحذيا : يعني يُعطيا .
(٦) رواه أبو داود برقم (٢٧٢٧) .